מדינת ישראל
משרד האוצר - אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון

כ"ג באלול התשע"א
22 בספטמבר 2011
שה. 2011-36327

לכבוד
החברות המנהלות את קופות הגמל
באמצעות דוא"ל

הנדון: <u>הוראות לעניין יישום הכרעה לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה – הבהרות ועדכון מס' 2</u>

ביום 16 במרץ 2011 ניתנה הכרעה עקרונית לעניין פיצוי בשל איחור במשיכה של כספים או בשל איחור בהעברה של כספים בין קופות גמל או בין מסלולי השקעה (להלן – "**ההכרעה**"). בעקבות מתן הוראות ההכרעה התקבלו במשרדנו מספר שאלות ובקשות.

לאור האמור לעיל, בתוקף סמכותי לפי סעיף 62 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א-1981 כפי שהוחלה בסעיף 39(ג) לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005, אני מורה ומבהירה כדלקמן:

<u>פיצוי לעמיתים בשל איחור בהעברת כספים בין קופות גמל:</u>

1. <u>חלוקת הפיצוי בין הקופה המעבירה לקופה המקבלת</u>:

א. סעיף 5 להכרעה, שעניינו אחריות החברה המנהלת של הקופה המקבלת בשל עיכוב בהעברת כספים, קובע כי אם הפרה חברה מנהלת של קופה מקבלת את הוראות הדין לעניין העברת כספים (כהגדרתם בהכרעה), ובשל ההפרה נגרם עיכוב בהעברת כספי העמית, וכתוצאה מהעיכוב הסכום שעמד לזכותו בעת העברת הכספים בפועל נמוך מהסכום שהיה עומד לזכותו אילו ההעברה הייתה מתבצעת במועד, יהיה זכאי העמית להפרש שבין הסכומים האמורים.
לצורך הבהרת אופן חישוב ההפרש לעיל, רצ"ב שלוש דוגמאות הממחישות את אופן חישוב הפיצוי הכולל לו זכאי עמית בהתאם להוראות ההכרעה. הדוגמא הראשונה מתייחסת למצב של עיכוב שנגרם כתוצאה מהתנהלות החברה המנהלת של הקופה המקבלת בביצוע הוראתו להעברת כספים. שתי הדוגמאות הנוספות מתייחסות למצב בו נגרם איחור בשל ההתנהלות של שתי החברות המנהלות (הן של הקופה המקבלת והן של הקופה המעבירה) בביצוע הוראת העמית להעברת כספים.

ב. העיקרון העומד מאחורי שלוש הדוגמאות הממחישות את אופן חישוב הפיצוי, הינו מתן מלוא הפיצוי לעמית בהתאם להוראות הדין. הפיצוי נבחן על בסיס השוואת הסכום שאמור היה לעמוד לזכותו של העמית לו הכספים היו מועברים על ידי הקופה הרלוונטית בהתאם להוראות הדין, לעומת הסכום שהועבר בפועל (להלן – "**סך הפיצוי לעמית**"), ובכפוף להוראות ההכרעה.

ג. לעניין חלוקת הפיצוי בין החברה המנהלת של קופה המקבלת לחברה המנהלת של הקופה המעבירה, כמפורט בדוגמא השנייה, הפיצוי שעל החברה המנהלת של הקופה המקבלת לשלם, לפי סעיף 5 להכרעה, הינו ההפרש שבין סך הפיצוי לעמית לבין הפיצוי שעל החברה המנהלת של הקופה המעבירה לשלם עקב האיחור שנגרם בעטיה.

ד. כמו כן מצורפות 2 דוגמאות המפרטות את אופן הדיווח למשרדנו במקרה של איחור שנגרם הן כתוצאה מהתנהלות החברה המנהלת של הקופה המקבלת והן כתוצאה מהתנהלות החברה המנהלת של הקופה המעבירה. הדוגמא האחת מפרטת את הנתונים שיש לדווח בגין איחור שארע קודם ליום 1 באוקטובר 2008, והדוגמא השנייה מפרטת את הנתונים שיש לדווח בגין איחור שארע לאחר מועד זה (להלן – "**נספח ט'**" ו"**נספח י'**" בהתאמה). לפיכך, ובנוסף לאמור בהוראת סעיף 1.ה.8) להכרעה, תעביר חברה מנהלת של קופה מקבלת במקרה של איחור כאמור דיווח אודות פרטי ההשבה לפי המתכונת המפורטת בנספחים ט' או י', לפי העניין.

ה. על אף האמור לעיל, במקרים בהם יש לפצות עמית הן בשל עיכוב שנגרם בעטיה של החברה המנהלת של הקופה המקבלת, והן בשל איחור שנגרם בעטיה של החברה המנהלת של הקופה המעבירה, רשאיות החברות המנהלות להגיע להסכמה בנוגע לחלוקת הפיצוי ביניהן (להלן – "**ההסדר**"), כגון חלוקת הפיצוי באופן יחסי בין הקופה המקבלת לקופה המעבירה, בהתאם למספר ימי האיחור שאיחרה כל אחת מהקופות.

ו. הסכמה כאמור בסעיף ה' לעיל תיתכן, ובלבד שהמידע שיועבר לממונה, בהתאם לסעיפים 2.ד.8) – 6.ד.8) וסעיף 1.ה.8) להכרעה, יאפשר בקרה כי מלוא הכספים להם זכאי עמית אכן שולמו לו. לשם כך, במקרים בהם החברות תאמצנה את ההסדר, יש להוסיף לנספחים שיועברו לממונה בהתאם להוראות ההכרעה והוראת מכתב זה את הנתונים המופיעים הבאים:

- דיווח במתכונת המופיעה בנספח ט' או י', לפי העניין.
- מהות ההסדר.
- סך הפיצוי שיש לשלם בניכוי הפיצוי ששולם, ככל ששולם.
- הסכום שעל החברה המנהלת של הקופה המקבלת לשלם לעמית.

2. <u>נספחים ג' – ה' להכרעה:</u>

בהתאם להוראת סעיפים 3.ד.8) ו-4.ד.9) להכרעה, יובהר כי על חברות מנהלות לפעול להעברת מלוא המידע, על מנת לייעל את ההליך התפעולי הנדרש לצורך קביעת זכאות העמית לפיצוי.

3. <u>דיווח מספר אישור מס הכנסה של קופת הגמל</u>

במסגרת הדיווח לממונה, בהתאם להוראת סעיף 1.ה.8) להכרעה ולהוראת סעיף 1.ד. לעיל, תפרטנה חברות מנהלות בנספחים ב' – ו' את מספר אישור מס ההכנסה של הקופה המעבירה ושל הקופה המקבלת, לפי העניין.

4. <u>הודעה לעמית – נספח ח' להכרעה:</u>

ככל שעמית אינו זכאי לריבית פיגורים, בהתאם להוראות ההכרעה, חברה מנהלת השולחת לעמית הודעה בנוסח המפורט בנספח ח' להכרעה, אינה נדרשת לפרט בהודעתה את השורה "ריבית פיגורים" ואת הסכום ששולם בגין רכיב זה.

<u>פיצוי בגין העברת כספים בין מסלולים</u>

5. במקרה של העברת כספים ממספר מסלולים באותה קופה או במקרה של העברה למספר מסלולים באותה קופה, חברת מנהלת רשאית לדווח לממונה מהו סך הפיצוי שישולם לעמית בהתאם להוראות סעיף 6 להכרעה, אשר יחושב על בסיס תשואה משוקללת בהתקיים תנאים אלה:

א. התשואה המשוקללת תשקלל את תשואות מסלולי ההשקעה, בהתאם לשיעור הכספים במסלולים השונים, כפי שנבחרו על ידי העמית, מבלי לפרט את המידע המופיע בנספח ו' להכרעה, ביחס לכל אחת מההעברות למסלולים כאמור.

ב. מלוא המידע שהיווה בסיס לחישוב התשואה המשוקללת ולחישוב הפיצוי לעמית יהיה מצוי בידי החברה המנהלת, ויימסר לממונה, בהתאם לדרישתו.

<u>דחיית מועד לביצוע הוראות סעיף 8.ג.4) וסעיף 8.ד.3)</u>

6. לאור האמור, המועד לביצוע הוראת סעיף 8.ג.4) נדחה ליום 1 בנובמבר 2011, והמועד לביצוע הוראת סעיף 8.ד.3) נדחה ליום 6 באוקטובר 2011.

7. אין באמור בהוראות אלו כדי לשנות מיתר לוחות הזמנים הקבועים בסעיף 8 להכרעה.

בכבוד רב,

ליאורה הירשהורן, עו"ד
סגנית המפקח על הביטוח

העתק:
פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מר רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון